

1501823-72.2021.8.26.0462

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que foi condenado, em outro processo, pelo crime de tráfico de drogas (fls. 116/122), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501823-72.2021.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501823-72.2021.8.26.0462 - 908/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2235350/2021 - Delegacia de Polícia de Poá, 19922748 - Delegacia de Polícia de Poá, 2952/21/304 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thales Magno Jacob

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

THALES MAGNO JACOB foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de maio de 2021, por volta da 11h50min, na Rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, nº 75, Vila Amélia, nesta comarca de Poá, nas proximidades da unidade básica de saúde - Jardim Pereta, trazia com ele, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 10 porções de cocaína, pesando 4,74g; 51 porções de cocaína na forma de crack, pesando 11,06g; 4 porções de cocaína na forma de 'crack', pesando 0,85g; e 7 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 10,89g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 85, 89/90).

A denúncia foi recebida em 9 de agosto de 2022 (fls. 91).

O réu foi citado (fls. 112).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu com o afastamento da causa de aumento descrita na denúncia e a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, bem como a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O acusado postulou a redução da pena com base na confissão e no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudos de constatação (fls. 13/15, 16/19), comprovante de depósito (fls. 26), relatório de investigação do local (fls. 45/47) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 75/77, 78/80).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "é usuário de crack, tinha acabado de comprar as 4 porções de crack por cinco reais cada uma, quando ainda estava na via pública foi abordado pelos policiais militares juntamente com uma menina que foi liberada no local dos fatos. Que viu os policiais militares encontrando drogas do outro lado da rua. Que o local em que as drogas foram encontradas não ficava próximo ao local em que foi abordado. Quem lhe vendeu drogas foi um indivíduo de bicicleta que não estava no momento da abordagem. Que as drogas encontradas pelos militares não lhe pertence. É apenas usuário, não vende drogas. É morador de rua e trabalha recolhendo objetos para reciclagem e o dinheiro encontrado consigo é de seu trabalho com reciclagem." (fls. 8).

Em juízo, sustentou que é morador de rua. Afirmou que um rapaz ofereceu dinheiro para guardar as drogas. Disse que todas as drogas estavam na sua mochila. Quanto ao dinheiro apreendido, alegou que estava em poder de R\$ 50,00 oriundos da venda de drogas a um casal, que acabou não pegando as porções em razão da chegada dos policiais. Negou conhecer os policiais e não apresentou ressalvas. Explicou que a unidade básica de saúde fica a três quarteirões de distância do local dos fatos. Afirmou que estava desempregado na época dos fatos.

A confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida.

Leandro Rosa dos Santos, policial militar, relatou que, na data dos fatos, foi solicitado, via COPOM, para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, cujos entorpecentes estavam escondidos do outro lado da rua, em entulhos, onde o indivíduo suspeito estava. Disse que, no local, encontrou um indivíduo, cujas características físicas coincidiam com aquelas mencionadas na informação do COPOM. Narrou que foi realizada busca pessoal no réu, ocasião em que foram localizadas poucas porções de drogas e pequena quantia em dinheiro. Questionado, o acusado alegou que era usuário de droga. Informou que, em frente ao local da abordagem, localizou, sob um entulho, porções de 'crack', cocaína e maconha. Acrescentou que as porções encontradas em poder do réu estavam acondicionadas de forma idêntica àquelas encontradas sob o entulho. Explicou que não se recorda se acusado esclareceu qual a origem do dinheiro apreendido em seu poder. Não se recordou do réu em razão do decurso do tempo. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Denis de Carvalho Ferro, que reconheceu o acusado. Acrescentou que havia uma unidade básica de saúde a quatrocentos metros do local da abordagem.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)” (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Observa-se ainda que está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado foi praticada próximo da Unidade Básica de Saúde Jardim Pereta (fls. 45/47). E quando a lei previu a aludida causa de aumento, assim o fez diante da facilidade de disseminação do tráfico em locais onde há aglomeração de pessoas.

No caso em tela, a traficância foi praticada a 220 metros de distância da unidade de saúde, conforme relatório de investigação (fls. 45/47). Com essa distância, percorrida em três minutos a pé, consoante informações do site 'Google Maps' (<https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Lindolfo+Raimundo+Ribeiro,+75+-+Vila+Amelia,+Po%C3%A1+-+SP,+08564-150/UBS+Jos%C3%A9+Pereta,+R.+Lindolfo+Raimundo+Ribeiro,+270+-+Vila+Pereta,+Po%C3%A1+-+SP,+08564-150/@-23.5370382,-46.3529208,17z/data=!3m1!4b1!4m1!4m13!1m5!1m1!1s0x94ce7ac4f6c59771:0x570d154e80f80102!2m2!1d-46.3496629!2d-23.5369777!1m5!1m1!1s0x94ce7ac5694f847b:0x9254569b7376063b!2m2!1d-46.3518014!2d-23.5369691!3e2>), o acusado poderia se deslocar facilmente para tal lugar, em pouco tempo, onde há um maior número de pessoas e lá praticar o tráfico de drogas. Por este motivo, a pena deve ser agravada.

Este é o entendimento doutrinário:

“Imediações. O termo “imediações” não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele de dirigem” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; São Paulo; 2007; p. 135). Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos policiais e a confissão) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Primeiro, porque o delito em análise coloca em risco a saúde pública e fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o

homicídio.

Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568).

"Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (pouco mais de setenta porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias, o que revela a gravidade concreta do delito.

Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que foi condenado, em outro processo, pelo crime de tráfico de drogas (fls. 116/122), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Além disso, o acusado ostenta condenação, em primeiro grau, pelo cometimento do mesmo crime (fls. 116/122).

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

De outro lado, presente a atenuante da confissão, razão pela qual compenso com a agravante acima indicada, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita na denúncia, acresço à pena a fração de 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa.

Entretanto, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Conforme exposto anteriormente, o réu foi flagrado em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas e dinheiro, situação indicativa de que agia associado a outras pessoas, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Além do mais, o acusado foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, a evidenciar seu envolvimento com ações criminosas (fls. 116/122). Registra-se, ainda, que o réu não comprovou trabalho lícito (afirmou que estava desempregado à época dos fatos), a evidenciar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Uma vez que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar THALES MAGNO JACOB à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA